

1500361-84.2020.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... apreendidos destinavam-se ao tráfico, em função das circunstâncias da prisão, da quantidade e forma de embalagem das drogas, retratando que ele efetivamente guardava e tinha em depósito aquelas drogas visando o respectivo tráfico.

A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2021 (fls. 156/157). Citado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 180/182).

A audiência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500361-84.2020.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500361-84.2020.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2127004/2020 - 01º D.P. CABREÚVA, 11554418 - 01º D.P. CABREÚVA, 385/20/428 - 01º

D.P. CABREÚVA, 2127004 - DEL.POL.CABREÚVA, 385/20/428 - DEL.POL.CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ROBERTO BRAZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

ROBERTO BRAZ, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998, porque, conforme consta na denúncia de fls. 153/155, no dia 24 de maio de 2020, por volta das 15h27min, na Rua Montes Claros, 119, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP:

guardava e tinha em depósito, para consumo e fornecimento alheio, ainda que gratuitamente, vários pedaços de maconha, com peso líquido total de 160,95 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/19, laudo de constatação de fls. 44/46 e laudo

químico toxicológico de fls. 126/128.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, ROBERTO BRAZ, qualificado a fls. 24, guardava e tinha em cativeiro espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, consistentes em dois papagaios, dois canários, um sabiá e dois jabutis (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/19 e fotos de fls. 36/37 e 40), sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado traficava no local dos fatos, eis que guardava e tinha em depósito as referidas drogas, visando à vil mercancia. Além disso, o denunciado, juntamente com sua esposa, também guardava em gaiolas os animais acima indicados.

Ocorre que policiais militares receberam denúncia de que no local dos fatos ocorria armazenamento e refinamento de drogas, motivo pelo qual para lá se dirigiram.

Na entrada do local os policiais abordaram Marcos Oliveira Batista e Rafael dos Santos Guilherme Pereira, sendo que este dispensou um tablete de maconha, que tinha para uso próprio (fls. 41/43).

No interior da residência, os policiais abordaram o denunciado e localizaram vários tabletas de maconha pela casa, além de dois martelos, uma faca tipo "machadinha" suja de pó semelhante à cocaína, uma balança de precisão, rolos de plásticos para embalar objetos (laudo pericial de fls. 129/131) e R\$ 21.050,00 em dinheiro (fls. 38/39 e 111).

Também dentro da casa, os policiais localizaram os animais apreendidos.

Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito, sendo certo que as substâncias entorpecentes e objetos apreendidos destinavam-se ao tráfico, em função das circunstâncias da prisão, da quantidade e forma de embalagem das drogas, retratando que ele efetivamente guardava e tinha em depósito aquelas drogas visando o respectivo tráfico.

A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2021 (fls. 156/157). Citado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 180/182).

A audiência de instrução foi realizada em 04 de agosto de 2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu. O Ministério Público manifestou-se em alegações orais, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa, manifestou em alegações finais, por memoriais (fls. 266/275).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, conforme se observa do boletim de ocorrência (fls. 02/06), do auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), fotos (fls. 36/40), a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 123/125) e do laudo de constatação (fls. 44/46), além da prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

A testemunha Marcos de Oliveira Batista, vizinho do acusado, ouvida em juízo, disse que estava almoçando na casa do acusado, não acompanhou os policiais, desconhece que o acusado tenha envolvimento com o tráfico, confirmou a existência dos animais silvestre na casa do acusado.

A testemunha Cristian Furtado, policial militar, ouvida em juízo, narrou que havia uma denúncia, se deslocaram até o local, visualizaram 2 indivíduos na garagem, ao verem a viatura jogaram algo no chão e tentaram se evadir, realizaram a abordagem e constataram que o objeto jogado era maconha. No momento da abordagem escutaram movimento na casa e na cozinha encontraram um senhor que alegou ser usuário de drogas e havia maconha no local, permitiu a entrada dos policiais. No quarto encontraram maconha em cima da cômoda e vários pedaços no guarda-roupa, no quarto dos fundos foi localizado machadinha, faca, balança e uma substância branca aparentemente cocaína. Esclareceu também que foram apreendidos animais no local (jabotis, canários, papagaios), declarado pelo indivíduo que era o proprietário dos animais.

A testemunha Karen Souza de Jesus, esposa do acusado, ouvida em juízo, negou que havia drogas no local, afirmou que havia animais silvestres na casa (jabutis e pássaros) que lhes pertenciam. Esclareceu que o dinheiro apreendido pertencia ao marido, procedência de rolo de carro e casa. Negou que os objetos: 2 martelos, uma faca, balança de precisão, rolos plásticos para embalar objetos estavam no local. Afirmou que acompanhou a abordagem dos policiais dentro da casa.

A testemunha Rafael Policher Luiz, policial militar, ouvida em juízo, narrou que na data dos fatos, receberam a denúncia via centro de operações da Polícia Militar, se dirigiram ao local e visualizaram dois indivíduos na garagem, um deles jogou um tablete de maconha no chão e tentou correr para o interior da casa, os indivíduos Rafael e Marcos foram abordados, sendo o Rafael que havia dispensado o entorpecente no chão. Ouviram movimentos no interior da casa e um indivíduo saiu pela cozinha, era o Roberto, morador da residência, questionado alegou que havia maconha no local para uso pessoal. Com a permissão do morador realizaram a revista na residência, foram localizados vários tabletas de maconha, martelo, uma faca suja com pó semelhante a maconha, balança de precisão, rolo plástico e uma quantia de R\$ 21.050,00, além dos animais silvestres, 2 jabutis, 2 papagaios, 1 sabia, 2 canários da terra, que não possuam documentos. Os indivíduos Rafael e Marcos falaram que estavam no local para almoçar. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao Roberto e todos conduzidos ao 1º DP.

A testemunha Marcia Cristina de Oliveira Soares, vizinha do acusado, ouvida em juízo, narrou que não viu quando encontraram drogas na residência, afirmou que o acusado possuía animais silvestres. Esclareceu que mora no local há 22 anos, tem conhecimento que o acusado vende carros e que os veículos ficam parados na rua.

A testemunha Juliana Cássia de Oliveira Brito, vizinha do acusado, ouvida em juízo, narrou que quando chegou do trabalho havia uma movimentação na rua, não soube dizer se foram encontrados entorpecentes no local e nunca viu animais silvestres na residência. Esclareceu que ficam vários carros estacionados na rua que o acusado realiza as vendas.

A testemunha Alex Sandro Poli, ouvida em juízo, disse que não estava no local no dia dos fatos. Esclareceu que já negociou carros com o acusado.

Por fim, a testemunha Anderson Ramos de Camargo, ouvida em juízo, disse que foi inquilino do acusado, não estava no local quando o acusado foi preso, não sabe dizer se foi encontrado drogas na residência e desconhece a presença de animais silvestres na residência do acusado, pois a entrada da casa onde mora é individual. Esclareceu que mora no local há dez anos e o acusado negocia veículos.

O acusado interrogado em juízo, confessou a posse dos animais e negou a prática de tráfico de drogas.

Ouvidos os policiais militares em juízo, na condição de testemunhas, mantiveram de forma coerente as afirmações prestadas em razão do flagrante.

Pois bem, a versão apresentada pelos policiais militares merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos” (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello).

A tese defensiva de fragilidade probatória não prospera, eis que robusto o conjunto probatório e de elementos de informação contidos nos autos, sendo suficientes para concluir a prática do delito pelo acusado.

Com efeito, o crime de tráfico de drogas restou comprovado pela quantidade e acondicionamento da droga apreendida, bem como as circunstâncias da prisão e dos objetos e dinheiro apreendidos.

Quanto ao delito contra o meio ambiente, o réu confessou que mantinha em cativeiro os animais silvestres apreendidos, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Portanto, de rigor a procedência da ação para condenar o acusado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998.

Passo a dosar a pena.

Do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

Na primeira fase, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (F.A. de fls. 159/172, certidão de fls. 173/175, processo nº 0001985-22.2004.8.26.0080), motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena inicial imposta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Finalmente, na terceira fase ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição da pena, mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Do delito do art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98

Na primeira fase, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (F.A. de fls. 159/172, certidão de fls. 173/175, processo nº 0001985-22.2004.8.26.0080), motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, verifico que o réu confessou a prática delitativa, impondo-se o reconhecimento da atenuante prevista pelo artigo 65, inciso III, alínea "d", o que ensejaria a redução da pena em 1/6. Contudo, ante a impossibilidade de diminuição da pena imposta, nesta fase, em níveis inferiores ao mínimo legal, deverá ser ela reduzida até mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Finalmente, na terceira fase ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição da pena, mantenho a pena em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do concurso material, as penas ora impostas ao acusado deverão ser executadas na forma do art. 69 do Código Penal.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, em razão do tráfico de drogas se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, podendo apelar em liberdade, eis que se encontra solto, inexistindo razões para a decretação de sua prisão preventiva.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ROBERTO BRAZ, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69, do Código Penal, às penas privativas de liberdade e multa fixadas nesta sentença, sob o regime inicial fechado, podendo o acusado apelar em liberdade. Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a"). Ressalvada a gratuidade judiciária.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.

P.I.C.

Cabreuva, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA